ZURIAUTO

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: 22. Oktober 2026

Vermieterin: Rigitrade AG («Vermieterin»)
Massgebend ist die jeweils vor Vertragsabschluss zugänglich gemachte und wirksam einbezogene Fassung.

1 Geltungsbereich und Vertragsbestandteile

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») gelten für Fahrzeugmietverträge zwischen Rigitrade AG («Vermieterin») und der im jeweiligen Mietvertrag bezeichneten natürlichen oder juristischen Person («Mieter»).

1.2 Vertragsbestandteile sind, soweit wirksam vereinbart: der individuelle Mietvertrag, diese AGB, die vor Vertragsabschluss zugänglich gemachten Buchungs- und Preisbedingungen, ausdrücklich vereinbarte Zusatzbedingungen sowie Übergabe- und Rückgabeprotokolle. Bei Widersprüchen gehen individuell ausgehandelte und ausdrücklich abweichende Vertragsbestimmungen vor. Zwingendes Recht bleibt vorbehalten.

1.3 Die AGB müssen dem Mieter vor oder spätestens bei Vertragsabschluss zugänglich gemacht werden. Bei Online-Buchungen muss der Mieter vor Abgabe der verbindlichen Buchungserklärung eine zumutbare Möglichkeit erhalten, die AGB einzusehen und ihnen zuzustimmen. Die Zustimmung und die verwendete Fassung sollen nachvollziehbar dokumentiert werden.

1.4 Besondere Bedingungen für private oder touristische Mieten, grenzüberschreitende Fahrten sowie berufsmässigen Personentransport gelten nur, soweit sie vor Vertragsabschluss transparent mitgeteilt und wirksam in den Vertrag einbezogen wurden.

1.5 Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere zwingende Konsumenten- und Datenschutzvorschriften, gehen entgegenstehenden Vertragsbestimmungen vor.

2 Buchung, Vertragsabschluss und Mietdauer

2.1 Der individuelle Mietvertrag legt insbesondere Fahrzeug, Mietbeginn und Mietende, Übergabe- und Rückgabeort, Mietpreis, Zahlungsbedingungen, Kaution, Kilometerregelung, Nutzungszweck, vereinbarte Versicherung, Selbstbehalt sowie ausdrücklich vereinbarte Zusatzleistungen fest.

2.2 Eine unverbindliche Anfrage begründet noch keinen Mietvertrag. Ein Vertrag kommt zustande, wenn die Vermieterin die Buchung bestätigt oder die Parteien ihn auf andere Weise rechtswirksam abschliessen.

2.3 Die Mietdauer richtet sich nach den im Mietvertrag vereinbarten Zeitpunkten. Eine Verlängerung ist nur verbindlich, wenn die Vermieterin sie ausdrücklich bestätigt. Eine Anfrage zur Verlängerung gilt nicht als Zustimmung. Der Mieter muss eine Verlängerung rechtzeitig anfragen und das Fahrzeug bis zur bestätigten Verlängerung zum ursprünglich vereinbarten Zeitpunkt zurückgeben.

2.4 Stornierungen, Umbuchungen, No-show-Fälle, vorzeitige Rückgaben und Rückerstattungen richten sich nach den dem Mieter vor der verbindlichen Buchung mitgeteilten und wirksam vereinbarten Buchungsbedingungen sowie dem zwingenden Recht. Nicht vorab mitgeteilte Stornierungs- oder Bearbeitungsgebühren werden nicht allein durch diese AGB begründet.

2.5 Mietpreise, Kautionen, Selbstbehalte, Kilometerbegrenzungen, Mehrkilometerpreise, Treibstoff- oder Ladebedingungen, Zustellungs- und Abholkosten sowie weitere Zusatzleistungen müssen vor Vertragsabschluss transparent ausgewiesen oder im Mietvertrag festgehalten werden. Nicht vereinbarte Zusatzleistungen sind nicht geschuldet.

2.6 Die Vermieterin darf die Übergabe verweigern, wenn wesentliche Vertragsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, erforderliche Zahlungen oder Sicherheiten ausstehen oder konkrete, sachlich begründete Zweifel an Identität, Fahrberechtigung, Zahlungsabwicklung oder sicherer und vertragsgemässer Nutzung bestehen. Gesetzliche Ansprüche bleiben vorbehalten.

3 Identität, Führerausweis und zugelassene Fahrer

3.1 Vor der Fahrzeugübergabe muss der Mieter seine Identität mit einem gültigen amtlichen Dokument nachweisen und einen für das Fahrzeug gültigen Führerausweis vorlegen. Die Vermieterin darf die für Vertragsabschluss,

Fahrberechtigung und berechtigte Forderungsdurchsetzung erforderlichen Angaben erheben und dokumentieren, soweit dies datenschutzrechtlich zulässig und verhältnismässig ist.

3.2 Bei ausländischen Führerausweisen muss der Mieter die in der Schweiz geltenden Anerkennungsanforderungen erfüllen. Ein internationaler Führerausweis oder eine Übersetzung ist zusätzlich vorzulegen, sofern dies rechtlich erforderlich ist; er ersetzt den nationalen Führerausweis nicht.

3.3 Mindestalter, Mindestdauer des Führerausweisbesitzes, allfällige Zuschläge und weitere Zulassungsvoraussetzungen müssen vor Vertragsabschluss mitgeteilt und, soweit relevant, im Mietvertrag festgehalten werden.

3.4 Das Fahrzeug darf nur vom Mieter und von Zusatzfahrern geführt werden, die im Mietvertrag oder in einer von der Vermieterin bestätigten Ergänzung ausdrücklich zugelassen sind. Zusatzfahrer müssen vor der ersten Fahrt identifiziert und hinsichtlich ihrer Fahrberechtigung geprüft werden.

3.5 Der Mieter darf das Fahrzeug keiner Person überlassen, die nicht zugelassen, nicht fahrberechtigt, fahruntüchtig oder nach anwendbarem Recht vom Führen ausgeschlossen ist. Der Mieter hat zumutbare Massnahmen zu treffen, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

3.6 Der Mieter informiert die Vermieterin unverzüglich, wenn eine erforderliche Fahrberechtigung entzogen, eingeschränkt, ungültig oder anderweitig weggefallen ist.

3.7 Die Vermieterin darf die Übergabe verweigern oder bei bereits erfolgter Übergabe rechtmässige Schutzmassnahmen ergreifen, wenn erforderliche Dokumente fehlen oder begründet zweifelhaft sind, Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder konkrete Umstände gegen eine sichere bzw. vertragsgemässe Nutzung sprechen.

4 Zulässige Nutzung und Nutzungsverbote

4.1 Das Fahrzeug darf nur für den im Mietvertrag vereinbarten Zweck und innerhalb des vereinbarten Gebiets genutzt werden. Private Ferien- und Freizeitfahrten sind zulässig, wenn eine private Nutzung vereinbart wurde.

4.2 Berufsmässiger Personentransport, Taxi- und Plattformfahrten, gewerbliche Gütertransporte sowie sonstige gewerbliche Nutzungen sind nur erlaubt, wenn die konkrete Nutzung im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart und rechtlich sowie versicherungsvertraglich zulässig ist.

4.3 Ohne ausdrückliche schriftliche oder in Textform dokumentierte Zustimmung der Vermieterin sind insbesondere untersagt:

a) Überlassung, Weitergabe oder Untervermietung des Fahrzeugs an nicht zugelassene Personen sowie Übertragung des Mietvertrags;
b) Nutzung zu rechtswidrigen Zwecken;
c) Führen unter Alkohol-, Drogen- oder sonstigem fahruntüchtig machendem Einfluss;
d) Rennen, Motorsportveranstaltungen, Fahrschulungen, Wettbewerbe, Testfahrten oder entgeltliche Beförderung bzw. Gütertransporte, sofern nicht ausdrücklich vereinbart;
e) Überladung, Überschreitung der zulässigen Sitzplatz- oder Gewichtsgrenzen oder Nutzung entgegen wesentlichen Herstellervorgaben;
f) Rauchen oder Dampfen im Fahrzeug;
g) Manipulation, Entfernung, Beschädigung oder unbefugte Deaktivierung von GPS-, Ortungs- oder Sicherheitseinrichtungen;
h) Weiterfahrt trotz eines erkennbaren sicherheitsrelevanten Defekts oder einer Warnmeldung, wenn eine Weiterfahrt nicht sicher oder nicht vertretbar ist;
i) grenzüberschreitende Nutzung entgegen Ziffer 5;
j) Nutzung für Abschlepp-, Zug-, Renn- oder sonstige Sonderzwecke, für die das Fahrzeug nicht zugelassen oder ausgerüstet ist.

4.4 Der Mieter hat das Fahrzeug sorgfältig, verkehrssicher und gemäss den Bedienungs- und Herstellervorgaben zu benutzen. Technische Veränderungen, Reparaturen oder Einbauten dürfen nur mit Zustimmung der Vermieterin vorgenommen werden, ausgenommen notwendige Sofortmassnahmen nach Ziffer 7.5 und 9.

4.5 Bei einer wesentlichen Vertragsverletzung darf die Vermieterin nach Massgabe des anwendbaren Rechts die Vertragserfüllung verlangen, den Vertrag beenden und die Rückgabe des Fahrzeugs fordern. Soweit angemessen und rechtlich erforderlich, ist eine Frist zur Behebung zu setzen. Bei schwerwiegenden oder dringlichen Umständen bleiben gesetzlich zulässige sofortige Massnahmen vorbehalten.

5 Auslandfahrten und geografische Beschränkungen

5.1 Fahrten ins Ausland sind nur in Länder zulässig, die für das konkrete Fahrzeug und Mietverhältnis ausdrücklich freigegeben wurden. Die freigegebenen Länder sind im Mietvertrag, in der Buchungsbestätigung oder in einer vor Vertragsabschluss zugänglich gemachten und einbezogenen Länderliste festzuhalten.

5.2 Der Mieter muss vor Reiseantritt prüfen, ob Fahrzeugdokumente, Versicherungsdeckung, Einreisevoraussetzungen, Strassenabgaben und allfällige Pannenhilfeleistungen für die geplanten Länder gültig sind. Er hat die jeweils anwendbaren Verkehrs- und sonstigen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

5.3 Fahrten in nicht freigegebene Länder oder Nutzungen, die den Versicherungsschutz verletzen oder gefährden, sind untersagt. Eine Zustimmung der Vermieterin erweitert den Versicherungsschutz nur, wenn die Versicherungsdeckung tatsächlich besteht.

5.4 Der Mieter trägt ihm rechtlich zurechenbare Maut-, Vignetten-, Park-, Umweltzonen- und sonstige nutzungsbedingte Strassengebühren, soweit diese während der Mietdauer entstehen.

6 Mietpreis, Kilometer, Treibstoff und Ladung

6.1 Mietpreis, Kilometerbegrenzung, Mehrkilometerpreis, Treibstoff- oder Ladezustandsregelung und Zusatzleistungen richten sich nach dem Mietvertrag und den vor Vertragsabschluss wirksam vereinbarten Preisbedingungen.

6.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, trägt der Mieter die während der Mietdauer anfallenden Treibstoff- und Ladekosten. Das Fahrzeug ist mit dem vereinbarten Treibstoff- bzw. Ladezustand zurückzugeben.

6.3 Fehlender Treibstoff oder Ladezustand, Mehrkilometer und Zusatzleistungen dürfen nur nach den zuvor transparent mitgeteilten und wirksam vereinbarten Preisen verrechnet werden. Fehlt eine wirksame Preisvereinbarung, können nur gesetzlich geschuldete und nachgewiesene Ansprüche geltend gemacht werden.

6.4 Der Mieter muss den vorgeschriebenen Treibstoff verwenden und Bedienungs- und Ladehinweise einhalten. Für Schäden aus falschem Treibstoff, Fehlbedienung oder vertragswidriger Nutzung haftet er nur, soweit die gesetzlichen und vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind.

6.5 Park-, Maut-, Vignetten-, Umweltzonen- und Verkehrsgebühren sowie sonstige nutzungsbedingte Kosten trägt der Mieter, soweit sie während der Mietdauer entstanden, ihm zurechenbar und rechtlich auf ihn überwälzbar sind. Behördliche Bussen werden nicht als eigene Busse der Vermieterin weitergegeben, sondern nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln behandelt.

7 Unterhalt, Wartung, Schäden, Reifen und Reinigung

7.1 Die Vermieterin trägt grundsätzlich die Kosten der regulären planmässigen Wartung, des üblichen saisonalen Reifenwechsels, der Motorfahrzeugsteuer und der von ihr übernommenen Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, soweit im Mietvertrag nichts Wirksames und Zulässiges anderes vereinbart ist.

7.2 Gewöhnliche mechanische Reparaturen und technische Defekte, die der Mieter nicht zu vertreten hat, gehen grundsätzlich zulasten der Vermieterin. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben vorbehalten.

7.3 Der Mieter hat vor Fahrtantritt und während der Mietdauer im zumutbaren Umfang auf offensichtliche Mängel, Warnmeldungen, Reifenschäden und andere sicherheitsrelevante Auffälligkeiten zu achten. Er meldet solche Feststellungen unverzüglich.

7.4 Bei sicherheitsrelevanten Warnmeldungen oder erheblichen Defekten muss der Mieter an einem sicheren Ort anhalten und die Vermieterin unverzüglich informieren. Eine Weiterfahrt ist nur erlaubt, wenn sie nach den Umständen sicher und vertretbar ist oder entsprechend autorisiert wurde. Anweisungen dürfen nicht befolgt werden, wenn sie Personen gefährden oder rechtswidrig wären.

7.5 Reparaturen dürfen grundsätzlich nur nach vorheriger Zustimmung der Vermieterin veranlasst werden. Ausgenommen sind erforderliche, verhältnismässige Sofortmassnahmen zur Abwehr einer Gefahr oder zur Vermeidung erheblicher Folgeschäden, wenn eine rechtzeitige Kontaktaufnahme nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Belege sind aufzubewahren und der Vermieterin so bald wie möglich zu übermitteln.

7.6 Reifen- und Felgenschäden

a) Sorgfaltspflicht: Der Mieter hat das Fahrzeug mit der gebotenen Sorgfalt zu führen und Schäden durch unsachgemässe Handhabung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für das Anfahren oder Überfahren von Bordsteinen,

Trottoirkanten und Strassenrändern sowie für vermeidbare Kontakte mit Hindernissen.
b) Haftung des Mieters: Verursacht der Mieter schuldhaft einen Reifen- oder Felgenschaden, insbesondere Schnitt- oder Rissschäden, Flankenschäden oder Schäden durch Felgenkontakte, haftet er im gesetzlich zulässigen Umfang für den tatsächlich entstandenen, erforderlichen und nachgewiesenen Schaden. Allfälliger Versicherungsschutz und vertragliche Haftungsbeschränkungen bleiben vorbehalten.
c) Reparatur und Ersatz: Verrechnet werden dürfen die angemessenen effektiven Kosten einer fachgerechten Reparatur oder - wenn eine Reparatur technisch nicht sicher, nicht fachgerecht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist - des erforderlichen Ersatzes einschliesslich notwendiger Montagekosten. Bei einem Reifenersatz sind Alter, Profil, Zustand und verbleibender Nutzungswert des beschädigten Reifens angemessen zu berücksichtigen. Ein Neuteil darf nicht ohne sachlichen Grund zu einer ungerechtfertigten Bereicherung führen.
d) Ersatz beider Reifen einer Achse: Der Ersatz beider Reifen derselben Achse darf nur verrechnet werden, wenn er aufgrund anwendbarer Vorschriften, verbindlicher Herstellervorgaben oder des konkreten Reifen- und Fahrzeugzustands objektiv erforderlich ist.
e) Bearbeitungsgebühr: Für die notwendige Bearbeitung eines vom Mieter schuldhaft verursachten Reifen- oder Felgenschadens kann zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von höchstens CHF 100.- pro Schadensfall erhoben werden, sofern diese vor Vertragsabschluss transparent vereinbart wurde, rechtlich zulässig ist und im konkreten Fall einen angemessenen, nachvollziehbaren Bearbeitungsaufwand abdeckt. Die Gebühr darf nicht zu einer doppelten Verrechnung bereits abgegoltener Leistungen oder zu einer unverhältnismässigen Belastung des Mieters führen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.
f) Mietausfall und weitere Schäden: Nachgewiesener Mietausfall und weitere unmittelbare Schäden können zusätzlich geltend gemacht werden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die Höhe nachgewiesen ist und derselbe Schaden nicht bereits anderweitig entschädigt wird.
g) Ausschluss der Haftung: Keine Haftung des Mieters besteht, soweit ihm der Schaden rechtlich nicht zugerechnet werden kann, insbesondere bei einem nicht von ihm verursachten Materialfehler oder einer unvermeidbaren Fremdeinwirkung.

7.7 Normale, vertragsgemässe Abnutzung ist kein Schaden. Der Zustand bei Übernahme und Rückgabe soll durch Protokolle und, soweit sinnvoll, datierte Fotos dokumentiert werden.

7.8 Bei übermässiger oder vertragswidriger Verschmutzung, die über die übliche Reinigung hinaus eine Spezialreinigung erfordert, kann die Vermieterin die tatsächlich angefallenen, angemessenen und nachgewiesenen Reinigungskosten verrechnen. Beispiele sind starke Rauch- oder Geruchsbelastung, erhebliche Tierhaare, Flüssigkeitsverschüttungen oder starke Verschmutzungen. Eine Mindestpauschale von CHF 150 darf nur verlangt werden, wenn sie vor Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart, im konkreten Fall angemessen und rechtlich zulässig ist; andernfalls gelten die nachgewiesenen effektiven Kosten.

7.9 Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Schlüsseln, Fahrzeugausweis, Kontrollschildern, Ladekarten oder überlassenem Zubehör sind unverzüglich zu melden. Der Mieter haftet für erforderliche, angemessene und nachgewiesene Ersatz- oder Wiederherstellungskosten, soweit er den Verlust oder Schaden rechtlich zu vertreten hat.

8 Versicherung, Selbstbehalt und Haftung

8.1 Massgeblich sind der im Mietvertrag bezeichnete Versicherungsschutz und die anwendbaren Versicherungsbedingungen. Vor Vertragsabschluss werden dem Mieter der vereinbarte Schutz, ein allfälliger Selbstbehalt und wesentliche Ausschlüsse mitgeteilt. Die Vermieterin kann keine Deckung versprechen, die der Versicherungsvertrag nicht vorsieht.

8.2 Versicherungsschutz für berufsmässigen Personentransport, Taxi- oder Plattformfahrten, Auslandfahrten oder andere besondere Nutzungen besteht nur, wenn die konkrete Nutzung ausdrücklich vereinbart und tatsächlich versichert ist.

8.3 Der Mieter haftet nach Gesetz und wirksamem Vertrag insbesondere für:

a) Schäden am Mietfahrzeug, soweit er sie schuldhaft verursacht oder gesetzlich zu vertreten hat;
b) einen ausdrücklich vereinbarten Selbstbehalt, soweit ein gedecktes oder nach den Vertragsbedingungen selbstbehaltspflichtiges Schadenereignis vorliegt und der Mieter dafür einzustehen hat;
c) nicht gedeckte Schäden und Kosten, soweit diese dem Mieter rechtlich zurechenbar sind;
d) rechtlich auf ihn entfallende Verkehrs- und Nutzungsgebühren sowie Folgen seiner Verkehrsverstösse;
e) berechtigte Ansprüche Dritter, soweit er dafür gesetzlich haftet.

8.4 Totalschaden, Wertminderung, Nutzungsausfall, Mietausfall und sonstige Folgeschäden können nur geltend gemacht werden, soweit eine gesetzliche oder wirksame vertragliche Grundlage besteht, ein ersatzfähiger Schaden und dessen

Höhe nachgewiesen sind, der Schaden dem Mieter zurechenbar ist und keine doppelte Entschädigung erfolgt. Ein allfälliger Restwert, ersparte Aufwendungen und eine angemessene Anrechnung des Fahrzeugzustands sind zu berücksichtigen, soweit rechtlich erforderlich.

8.5 Die Haftung der Vermieterin richtet sich nach dem anwendbaren Recht. Ein Ausschluss oder eine Beschränkung der Haftung gilt nur im gesetzlich zulässigen Umfang. Zwingende Haftungsvorschriften, insbesondere die gesetzlichen Regeln zur Haftung für Absicht und grobe Fahrlässigkeit, bleiben vorbehalten.

8.6 Beide Parteien haben im Rahmen des Zumutbaren zur Vermeidung und Begrenzung von Schäden beizutragen. Der Mieter muss die Vermieterin unverzüglich informieren, zumutbare Schutzmassnahmen treffen, den Versicherungsschutz nicht schuldhaft gefährden und an der Schadenabwicklung angemessen mitwirken.

9 Unfall, Panne, Erreichbarkeit und Schadenmanagement

9.1 Erreichbarkeit:

Der Mieter stellt sicher, dass die bei der Buchung angegebene Telefonnummer während der Mietdauer grundsätzlich erreichbar ist und sein Mobiltelefon ausreichend geladen ist. Bei einem Unfall, einer Panne oder einem Fahrzeugproblem hat er Rückrufversuche der Vermieterin so bald wie vernünftigerweise möglich zu beantworten. Soweit sicher und zumutbar, soll er Stumm- oder «Bitte nicht stören»-Funktionen vorübergehend so einstellen, dass dringende Rückrufe wahrgenommen werden können. Eine Rückmeldung innerhalb von 10 Minuten nach Kenntnisnahme eines Rückrufversuchs wird erwartet, soweit dies unter den konkreten Umständen möglich und zumutbar ist; Sicherheit, Notfallmassnahmen, Schlaf, fehlender Empfang und andere berechtigte Hinderungsgründe gehen vor. Diese Erwartung gilt auch zwischen 00:00 und 07:00 Uhr nur im Rahmen dieser Einschränkungen.

9.2 Pannen und technische Defekte:

Bei einer Panne, Warnmeldung oder einem technischen Defekt muss der Mieter das Fahrzeug, soweit erforderlich, an einem sicheren Ort anhalten, Warn- und Schutzmassnahmen treffen und die Vermieterin telefonisch informieren. Er hat zumutbare und sichere Anweisungen zu befolgen. Ist die Vermieterin nicht erreichbar, soll er zusätzlich eine Nachricht mit einer kurzen Problembeschreibung und dem Standort senden und auf einen Rückruf warten, soweit dies sicher und zumutbar ist. Eine Wartezeit von 15 Minuten gilt nicht, wenn sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr, zur Sicherung der Unfallstelle oder zur Vermeidung erheblicher Folgeschäden erforderlich ist.

9.3 Unfälle zwischen 00:00 und 07:00 Uhr:

a) Der Mieter sichert die Unfallstelle, leistet erforderliche Erste Hilfe und alarmiert bei Verletzten oder unmittelbarer Gefahr unverzüglich die zuständigen Notdienste. Er befolgt gesetzliche Meldepflichten und behördliche Anweisungen.
b) Die Polizei ist zu verständigen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder die Umstände es erfordern. Für Unfälle zwischen 00:00 und 07:00 Uhr soll der Mieter grundsätzlich die Polizei unter 117 kontaktieren, um das weitere Vorgehen abzuklären, soweit dies unter den Umständen sicher und angemessen ist. Diese Vertragsvorgabe darf keine Notfallmassnahme verzögern und begründet keine Pflicht, entgegen polizeilichen Anweisungen zu handeln.
c) Soweit sicher und möglich, dokumentiert der Mieter Beteiligte, Kontaktdaten, Kontrollschilder, Versicherungsangaben, Zeugen, Unfallhergang und sichtbare Schäden. Er erstellt, soweit möglich, ein Unfallprotokoll und macht aussagekräftige Fotos der Fahrzeuge, Schäden, Positionen und Unfallstelle.
d) Nach Sicherung der Unfallstelle kontaktiert der Mieter die Vermieterin. Ist sie nicht erreichbar oder wird Pannenhilfe benötigt, ist der vom Vermieter für das konkrete Fahrzeug mitgeteilte Pannendienst zu kontaktieren. Die erforderliche Telefonnummer und Vertragsreferenz werden separat in den Übergabeunterlagen oder den fahrzeugspezifischen Notfallinformationen bekanntgegeben.
e) Der Mieter bewahrt relevante Fotos, Protokolle, Polizeireferenznummern und Belege auf und stellt sie der Vermieterin so bald wie möglich zur Verfügung.

9.4 Abschleppdienste, Pannendienste und Werkstätten:

Ohne vorherige Zustimmung der Vermieterin darf der Mieter grundsätzlich keinen Abschleppdienst, Pannendienst oder eine Werkstatt im Namen oder auf Kosten der Vermieterin beauftragen. Ausgenommen sind notwendige und verhältnismässige Sofortmassnahmen zur Abwehr einer Gefahr für Personen, zur Sicherung des Fahrzeugs oder zur Vermeidung erheblicher Folgeschäden, wenn eine rechtzeitige Kontaktaufnahme nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Vermieterin ist so bald wie möglich zu informieren; Belege und Gründe sind zu dokumentieren.

9.5 Kosten einer nicht genehmigten Beauftragung:

Kosten eines ohne erforderliche Freigabe beauftragten Dritten können dem Mieter nur auferlegt werden, soweit die

Beauftragung eine ihm zurechenbare Vertragsverletzung darstellt, die Kosten tatsächlich angefallen, erforderlich, angemessen und nachgewiesen sind und eine gesetzliche oder wirksame vertragliche Grundlage besteht. Die blosse fehlende Zustimmung begründet nicht automatisch eine Zahlungspflicht, insbesondere wenn eine notwendige Notfallmassnahme vorlag. Eine doppelte Verrechnung ist ausgeschlossen.

9.6 Unfall, Diebstahl und sonstige Schadenmeldung:

Bei einem Unfall sichert der Mieter die Unfallstelle, leistet erforderlichenfalls Erste Hilfe und alarmiert bei Bedarf den Rettungsdienst unter 144. Polizei ist zu verständigen, wenn gesetzlich vorgeschrieben oder aufgrund der Umstände erforderlich. Unfälle, Schäden, Diebstahl, Verlust und sonstige versicherungsrelevante Ereignisse sind der Vermieterin unverzüglich, möglichst innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme, zu melden. Ist dies wegen Verletzungen, behördlicher Massnahmen oder anderer wichtiger Gründe nicht möglich oder unzumutbar, ist die Meldung unverzüglich nach Wegfall des Hindernisses nachzuholen. Der Mieter darf ohne entsprechende Berechtigung kein verbindliches Schuldanerkenntnis abgeben oder Vergleiche über Ansprüche der Vermieterin abschliessen. Er muss bei der Schadenabklärung wahrheitsgemäss und angemessen mitwirken.

9.7 Schadenminderung und Sicherheit:

Der Mieter trifft zumutbare Massnahmen zur Begrenzung von Schäden und Kosten und bewahrt verfügbare Belege, Fotos und Unterlagen auf. Keine Bestimmung verpflichtet ihn, sich oder Dritte zu gefährden, notwendige Erste Hilfe zu verzögern oder gesetzliche Pflichten zu verletzen.

10 Rückgabe, Protokoll und Ersatzfahrzeug

10.1 Das Fahrzeug ist am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Zeitpunkt mit sämtlichen Schlüsseln, Dokumenten, Karten und Zubehör zurückzugeben. Der Mieter darf das Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt an einem anderen Ort zurücklassen, ausser die Vermieterin hat dies ausdrücklich bestätigt oder eine Notlage lässt keine zumutbare Alternative zu.

10.2 Bei Übergabe und Rückgabe sollen Zustand, vorhandene Schäden, Kilometerstand, Treibstoff- oder Ladezustand und Zubehör dokumentiert werden. Fotos können ergänzend verwendet werden. Der Mieter soll eine Kopie des Protokolls erhalten oder auf angemessene Weise darauf zugreifen können.

10.3 Erkennbare Mängel oder Schäden bei Übernahme hat der Mieter möglichst vor Fahrtantritt zu melden und dokumentieren zu lassen. Das Unterlassen einer Meldung begründet allein keine automatische Haftung für einen Schaden, dessen Verursachung durch den Mieter nicht nachgewiesen werden kann. Die gesetzlichen Beweislastregeln bleiben vorbehalten.

10.4 Neue Schäden, die bei der Rückgabe festgestellt werden, sind möglichst zeitnah zu dokumentieren und dem Mieter mitzuteilen. Soweit eine Prüfung bei der Rückgabe nicht möglich ist, soll die Vermieterin die Feststellungen nach Entdeckung ohne unnötigen Aufschub mitteilen. Die Verantwortlichkeit richtet sich nach Gesetz und Vertrag.

10.5 Eine verspätete Rückgabe ist der Vermieterin unverzüglich mitzuteilen. Die Verlängerung ist erst nach ausdrücklicher Bestätigung verbindlich. Für eine schuldhafte, unberechtigte verspätete Rückgabe können vereinbarte und rechtlich zulässige Entschädigungen sowie nachgewiesene weitere Schäden geltend gemacht werden. Eine Doppelentschädigung ist ausgeschlossen.

10.6 Bei einer unverschuldeten Panne oder einem technischen Defekt bemüht sich die Vermieterin, soweit verfügbar und organisatorisch zumutbar, ein Ersatzfahrzeug oder eine andere angemessene Lösung anzubieten. Ein Anspruch auf ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug besteht nur, soweit ausdrücklich vereinbart oder gesetzlich geschuldet. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben vorbehalten.

10.7 Die Rückgabe gilt als erfolgt, sobald das Fahrzeug und die überlassenen Gegenstände der Vermieterin oder einer von ihr autorisierten Person tatsächlich übergeben wurden oder die Vermieterin die Rückgabe anderweitig bestätigt hat. Das blosse Abstellen oder Hinterlassen des Fahrzeugs ohne vereinbarte Rückgabeprozedur genügt nicht zwingend.

11 Vertragsstrafen und Pauschalen

11.1 Eine Vertragsstrafe wird nur geschuldet, wenn sie vor Vertragsabschluss klar, transparent und wirksam vereinbart wurde, der konkret bezeichnete Tatbestand erfüllt ist und die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Die nachfolgende Übersicht gilt nur, wenn die jeweilige Position im individuellen Mietvertrag oder in einer vor Vertragsabschluss ausdrücklich einbezogenen Gebührenübersicht aufgeführt ist:

- Unberechtigt verspätete Rückgabe: CHF 100 pro angefangenem Kalendertag, sofern diese Vertragsstrafe wirksam vereinbart, angesichts der Umstände angemessen und rechtlich durchsetzbar ist. Sie wird nicht automatisch

zusätzlich zu einer Entschädigung für denselben Schaden geschuldet.
- Wesentliche, schuldhafte Falschangabe zur Wohn- oder Zustelladresse: CHF 500, sofern die Angabe für Vertragsschluss, Fahrzeugüberlassung oder berechtigte Anspruchsdurchsetzung erheblich ist und die Strafe im konkreten Fall angemessen und wirksam vereinbart ist.
- Überlassung an einen nicht zugelassenen Fahrer: CHF 500, sofern wirksam vereinbart und im konkreten Fall rechtlich durchsetzbar.
- Rauchen oder Dampfen im Fahrzeug: CHF 250, sofern wirksam vereinbart und angemessen; nachgewiesene zusätzliche Reinigungskosten können nur unter Anrechnung einer allfälligen bereits abgegoltenen Position verlangt werden.
- Vorsätzliche oder schuldhafte Manipulation, Entfernung oder unbefugte Deaktivierung eines GPS- oder Ortungssystems: CHF 800, sofern wirksam vereinbart und im konkreten Fall angemessen und rechtlich durchsetzbar.
- Wesentliche, schuldhafte Verletzung der Unfallmeldepflicht: CHF 500, sofern wirksam vereinbart, die Pflichtverletzung erheblich ist und die Strafe im konkreten Fall angemessen ist.

Reifen- und Felgenschäden: Es gilt Ziffer 7.6. Eine allfällige Bearbeitungsgebühr richtet sich ausschliesslich nach Ziffer 7.6(e) und darf höchstens den dort genannten Betrag sowie den tatsächlich angefallenen, angemessenen und rechtlich ersatzfähigen Bearbeitungsaufwand abdecken. Sie ist nicht automatisch geschuldet. Eine zusätzliche pauschale Vertragsstrafe von CHF 100.- pro Reifen wird nicht allein durch diese Bestimmung begründet.

11.2 Die Vertragsstrafe entbindet den Mieter nicht davon, eine Vertragsverletzung zu beenden, das Fahrzeug zurückzugeben oder gesetzliche Mitwirkungspflichten einzuhalten.

11.3 Übermässig hohe Vertragsstrafen können durch das zuständige Gericht nach Art. 163 Abs. 3 OR herabgesetzt werden.

11.4 Weitergehender Schadenersatz kann nur verlangt werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist, ein zusätzlicher Schaden nachgewiesen wurde und keine doppelte Entschädigung erfolgt. Bereits bezahlte Vertragsstrafen oder Entschädigungen sind bei der Berechnung anzurechnen, soweit sie denselben Schaden abdecken.

12 Kaution, Zahlungsrückstand und Gebühren

12.1 Höhe, Zahlungsart, Fälligkeit und zulässige Verwendung der Kaution sowie die akzeptierten Zahlungsmittel werden vor Vertragsabschluss im Mietvertrag oder in den Buchungsbedingungen festgelegt.

12.2 Die Kaution dient der Sicherung berechtigter Forderungen aus dem Mietverhältnis. Die Vermieterin darf nur tatsächlich geschuldete, fällige und rechtlich verrechenbare Forderungen anrechnen und muss die Abzüge nachvollziehbar aufschlüsseln. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben vorbehalten.

12.3 Ist bei Rückgabe ein konkreter Anspruch noch nicht abschliessend bezifferbar, darf nur ein angemessener Teil der Kaution zurückbehalten werden, sofern dafür eine rechtliche Grundlage besteht und der Betrag in einem vernünftigen Verhältnis zur voraussichtlichen Forderung steht. Der unbestrittene und nicht benötigte Rest ist ohne unnötigen Aufschub zurückzuzahlen. Eine blosse abstrakte Möglichkeit künftiger Forderungen rechtfertigt keine unbegrenzte Zurückbehaltung.

12.4 Die Vermieterin bemüht sich, die Kaution nach ordnungsgemässer Rückgabe und den erforderlichen Prüfungen unverzüglich zurückzuzahlen. Soweit keine konkreten, begründeten offenen Forderungen bestehen, soll die Rückzahlung spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen veranlasst werden. Die tatsächliche Gutschrift kann von der Bank oder dem Zahlungsdienstleister abhängen. Für konkrete, noch nicht bezifferbare Forderungen gilt Ziffer 12.3.

12.5 Die folgenden Gebühren dürfen nur erhoben werden, wenn sie vor Vertragsabschluss ausdrücklich und transparent vereinbart wurden, im konkreten Fall rechtlich zulässig und angemessen sind und keine zwingenden gesetzlichen Regeln entgegenstehen:

- Bearbeitung einer Verkehrsbusse oder behördlichen Halteranfrage: CHF 20 pro Vorgang;
- Mahnung bei Zahlungsverzug: CHF 20 pro Mahnung, soweit rechtlich zulässig;
- interner administrativer Aufwand im Zusammenhang mit einer Betreibung: CHF 80, soweit rechtlich zulässig und angemessen;
- Organisation einer erforderlichen Fahrzeugrückholung: mindestens CHF 400 nur, soweit eine wirksame Grundlage besteht und der Betrag im konkreten Fall angemessen ist; tatsächlich angefallene Kosten Dritter können zusätzlich nur verlangt werden, soweit keine Doppelverrechnung erfolgt;
- Verwahrung des Fahrzeugs: CHF 50 pro Tag nur, soweit eine wirksame Grundlage besteht und die Gebühr die tatsächlichen, angemessenen und zurechenbaren Kosten nicht unangemessen übersteigt.

12.6 Externe Kosten, amtliche Gebühren und interne Bearbeitungsgebühren sind voneinander zu unterscheiden. Auf

Nachfrage legt die Vermieterin die Berechnung und vorhandene Belege in angemessenem Umfang offen. Externe Kosten dürfen nur verrechnet werden, wenn sie tatsächlich angefallen, erforderlich, angemessen, rechtlich zurechenbar und ersatzfähig sind.

12.7 Eine mehrfache Belastung desselben Aufwands oder Schadens unter verschiedenen Gebühren- oder Schadenersatzpositionen ist ausgeschlossen. Gesetzliche Verzugszinsen und tatsächlich geschuldete Inkasso- oder Rechtsverfolgungskosten bleiben vorbehalten, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

13 Fahrzeugrückforderung und rechtliche Schritte

13.1 Nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer oder nach wirksamer Beendigung des Mietvertrags muss der Mieter das Fahrzeug fristgerecht zurückgeben.

13.2 Erfolgt die Rückgabe nicht, darf die Vermieterin die Rückgabe verlangen und, soweit angemessen oder gesetzlich erforderlich, eine Frist setzen. Bei Dringlichkeit oder konkreter Gefährdung des Fahrzeugs bleiben rechtmässige dringliche Massnahmen vorbehalten.

13.3 Angemessene, erforderliche und nachgewiesene Kosten einer Fahrzeugrückholung können dem Mieter auferlegt werden, soweit er die Rückholung schuldhaft verursacht hat und eine gesetzliche oder wirksame vertragliche Grundlage besteht.

13.4 Bei erheblichem Zahlungsverzug, unberechtigter Weitergabe, Manipulation von Sicherheitseinrichtungen oder anderen wesentlichen Vertragsverletzungen darf die Vermieterin verhältnismässige und gesetzlich zulässige Massnahmen zur Sicherung und Rückforderung des Fahrzeugs ergreifen. Sie darf dabei keine unzulässige Selbsthilfe anwenden und keine Rechte Dritter verletzen.

13.5 Bei ausbleibender Rückgabe oder anderen erheblichen Vertragsverletzungen kann die Vermieterin ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen und gegebenenfalls die zuständigen Behörden informieren. Eine verspätete Rückgabe oder sonstige Vertragsverletzung stellt nicht automatisch eine Straftat dar; die strafrechtliche Beurteilung obliegt den zuständigen Behörden und Gerichten.

14 GPS-Tracking, Fahrzeugortung und Fernstilllegung

14.1 Das Fahrzeug kann mit GPS-Ortung oder einem Flottenmanagementsystem ausgestattet sein. Standort- und Fahrzeugdaten dürfen nur auf einer zulässigen Rechtsgrundlage und für festgelegte, legitime und verhältnismässige Zwecke bearbeitet werden, insbesondere zur Diebstahlprävention, Fahrzeugsicherung, Flottenverwaltung, technischen Diagnose oder rechtmässigen Fahrzeugrückforderung.

14.2 Die Vermieterin stellt vor bzw. bei der Datenerhebung eine zugängliche Datenschutzerklärung bereit, welche die nach geltendem Datenschutzrecht erforderlichen Angaben enthält. Dazu gehören insbesondere Identität und Kontaktangaben der verantwortlichen Stelle, Bearbeitungszwecke, Datenkategorien, Empfänger oder Empfängerkategorien, Aufbewahrungsdauer oder Kriterien, allfällige Auslandbekanntgaben und die Rechte betroffener Personen.

14.3 Standortdaten werden nur im erforderlichen Umfang und so lange wie notwendig aufbewahrt. Zugriff erhalten nur befugte Personen und Dienstleister. Geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen sind zu treffen. Weitergaben erfolgen nur auf einer zulässigen Rechtsgrundlage.

14.4 Der Mieter darf Ortungs- und Sicherheitseinrichtungen weder manipulieren noch entfernen, beschädigen oder unbefugt deaktivieren. Störungen sind der Vermieterin unverzüglich zu melden.

14.5 Eine technische Fernstilllegung darf nur eingesetzt werden, wenn sie im konkreten Fall rechtlich zulässig, erforderlich und verhältnismässig ist. Sie darf insbesondere nicht während der Fahrt oder in einer Situation erfolgen, in der sie den Fahrer, Insassen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte. Eine Stilllegung darf nicht als unzulässiges Druckmittel zur Eintreibung bestrittener Forderungen verwendet werden. Die Fahrzeugrückforderung hat auf rechtmässigem Weg zu erfolgen.

14.6 Haftung im Zusammenhang mit Ortung, Fernstilllegung und Fahrzeugrückforderung richtet sich nach dem anwendbaren Recht. Zwingende Haftungsbestimmungen bleiben vorbehalten.

15 Identität, Angaben und Mitwirkungspflichten

15.1 Der Mieter bestätigt, dass seine Angaben und vorgelegten Identitätsdokumente, Führerausweise, Bewilligungen und sonstigen Unterlagen nach bestem Wissen vollständig, richtig und gültig sind.

15.2 Dies betrifft insbesondere Name, Identität, Geburtsdatum, Wohn- und Zustelladresse, Kontaktdaten, Zahlungsangaben sowie Fahrberechtigungen und Bewilligungen, die für die vereinbarte Fahrzeugnutzung erforderlich sind.

15.3 Wesentliche Änderungen von Kontakt- oder Zustellangaben sowie der Wegfall einer erforderlichen Fahrberechtigung sind der Vermieterin unverzüglich mitzuteilen.

15.4 Bei sachlichem Anlass darf die Vermieterin aktuelle Nachweise verlangen, soweit dies für Vertragsabschluss, sichere Fahrzeugüberlassung, Durchführung des Mietverhältnisses oder berechtigte Anspruchsdurchsetzung erforderlich, verhältnismässig und datenschutzrechtlich zulässig ist.

15.5 Vorsätzlich falsche oder irreführende Angaben sowie gefälschte oder ungültige Unterlagen können eine wesentliche Vertragsverletzung darstellen. Ob ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, beurteilen die zuständigen Behörden und Gerichte.

15.6 Der Mieter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für nachgewiesene und rechtlich zurechenbare Schäden, die er schuldhaft durch falsche Angaben oder unrichtige Unterlagen verursacht hat. Ersatzfähige Mietausfälle, Rückführungskosten sowie notwendige Inkasso- und Rechtsverfolgungskosten können nur geltend gemacht werden, soweit sie gesetzlich ersatzfähig, angemessen und nachgewiesen sind. Eine doppelte Entschädigung ist ausgeschlossen.

16 Berufsmässiger Personentransport und Plattformnutzung

16.1 Berufsmässiger Personentransport, Taxi- oder Plattformfahrten sind nur zulässig, wenn sie im individuellen Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurden.

16.2 Der Mieter ist dafür verantwortlich, während der gesamten Mietdauer die für die vereinbarte Nutzung geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Voraussetzungen einzuhalten. Dazu gehören insbesondere erforderliche Fahrberechtigungen, Bewilligungen und anwendbare Vorschriften für den berufsmässigen Personentransport.

16.3 Der Mieter darf das Fahrzeug nur für den vereinbarten Zweck einsetzen und muss sicherstellen, dass Fahrzeugzulassung, Ausrüstung und tatsächlicher Versicherungsschutz die Nutzung erlauben. Die Vermieterin garantiert weder eine Zulassung durch eine Plattform noch einen bestimmten Umsatz, eine bestimmte Anzahl Aufträge oder eine ununterbrochene Verfügbarkeit des Fahrzeugs.

16.4 Der Mieter informiert die Vermieterin unverzüglich über den Wegfall, die Einschränkung oder den Entzug einer für die vereinbarte Nutzung erforderlichen Berechtigung. Die Vermieterin darf bei Wegfall einer wesentlichen Voraussetzung die weitere Nutzung untersagen und nach Massgabe des anwendbaren Rechts die Rückgabe verlangen.

17 Datenschutz und Mitteilungen

17.1 Die Vermieterin bearbeitet Personendaten zur Bearbeitung von Anfragen, zum Abschluss und zur Durchführung des Mietvertrags, zur Zahlungsabwicklung, zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, zur Schadenbearbeitung, zur Verwaltung und Sicherung der Fahrzeuge sowie zur Wahrung berechtigter Interessen im gesetzlich zulässigen Umfang.

17.2 Einzelheiten zur Bearbeitung von Personendaten, insbesondere zu Empfängern, Aufbewahrungsfristen, Auslandbekanntgaben, GPS- und Standortdaten sowie den Rechten betroffener Personen, ergeben sich aus der separaten Datenschutzerklärung. Diese ist leicht zugänglich und muss vor bzw. bei der Datenerhebung in angemessener Weise verfügbar sein. Diese AGB ersetzen die Datenschutzerklärung nicht.

17.3 Mitteilungen zum Mietverhältnis können an die im Mietvertrag angegebenen Post- und elektronischen Kontaktadressen gesendet werden, soweit die jeweilige Mitteilung rechtlich in dieser Form zulässig ist. Für rechtlich formgebundene Erklärungen bleiben die gesetzlichen Formvorschriften vorbehalten.

17.4 Der Mieter hat wesentliche Änderungen seiner Kontakt- und Zustelladresse unverzüglich mitzuteilen. Die Vermieterin darf notwendige Mitteilungen an die zuletzt wirksam bekannt gegebene Adresse senden, soweit dies gesetzlich zulässig ist; zwingende Regeln zum Zugang von Erklärungen bleiben vorbehalten.

18 Schlussbestimmungen

18.1 Gesamte Vereinbarung:

Der individuelle Mietvertrag, diese AGB und ausdrücklich einbezogene Zusatzvereinbarungen bilden die Vereinbarung der Parteien über das betreffende Mietverhältnis. Individuell ausgehandelte und ausdrücklich abweichende Bestimmungen gehen diesen AGB vor.

18.2 Änderungen:

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform, soweit nicht das Gesetz eine strengere Form verlangt oder die Parteien wirksam eine strengere Form vereinbart haben. Gesetzliche Anforderungen an Vertragsänderungen und an den Nachweis einer Vereinbarung bleiben vorbehalten.

18.3 Kein Rechtsverzicht:

Die vorübergehende Nichtausübung oder verspätete Durchsetzung eines Rechts gilt nicht ohne Weiteres als Verzicht auf dieses Recht.

18.4 Höhere Gewalt:

Keine Partei haftet im gesetzlich zulässigen Umfang für Leistungsstörungen, die unmittelbar auf aussergewöhnliche, nicht beherrschbare und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vermeidbare Ereignisse zurückzuführen sind. Die betroffene Partei informiert die andere Partei, soweit möglich, unverzüglich und trifft zumutbare Massnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen. Zwingende gesetzliche Rechte und Haftungsregeln bleiben vorbehalten.

18.5 Teilunwirksamkeit:

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen im gesetzlich zulässigen Umfang bestehen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Diese Klausel begründet keine automatische Ersetzung durch eine wirtschaftlich möglichst ähnliche Bestimmung.

18.6 Anwendbares Recht:

Es gilt schweizerisches materielles Recht, soweit dessen Anwendung gesetzlich zulässig ist. Zwingende Bestimmungen des internationalen Privatrechts und zwingende Schutzvorschriften, insbesondere für Konsumenten, bleiben vorbehalten.

18.7 Gerichtsstand Zürich:

Soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich zulässig ist, wird Zürich, Schweiz, als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis vereinbart. Zwingende gesetzliche Gerichtsstände und Einschränkungen bei Konsumentenverträgen bleiben vorbehalten. Soweit eine vorgängige Gerichtsstandsvereinbarung nicht zulässig oder nicht wirksam ist, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.